

Cass. civ., sez. III, decreto 13/05/2021, n. 12868

CASS
Decreto
13 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. III, decreto 13/05/2021, n. 12868

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 12868

Data del deposito : 13 maggio 2021

Testo completo

ha pronunciato il seguente Lae.),U62 DECRETO sul Ricorso R.G.N. 28782/2019 proposto da MAGISTE 3 SRL IN LIQUIDAZIONE C/ CA POPOLARE DELL'EM AG SOCIETA' COOPERATIVA avverso la Sentenza n. 4188-2019 della Corte di Appello di Roma, depositata il 21/06/2019. Letto l'atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dal Rag. Aldo Braghiroli n.q. in atti di amministratore unico e legale rappresentante della E. ERRE S.R.L. (GIÀ MAGISTE 3 SRL IN LIQUIDAZIONE, GIÀ, MAGISTE REAL ESTATE PROPERTY PA IN LIQUIDAZIONE) - depositato in Sezione, in data 09/03/2021, dal difensore del suddetto ricorrente Avv. Maurizio Canfora;

rilevato che contestualmente al deposito della rinuncia al ricorso è stato depositato l'atto di accettazione alla suddetta rinuncia, sottoscritto nell'interesse della ER CA PA (GIÀ CA POPOLARE DELL'EM AG SOCIETA' COOPERATIVA) dal difensore Avv. Ivan Fossati, munito di

idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l'accettazione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato con l'art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Civile Decr. Sez. 3 Num. 12868 Anno 2021 Presidente: Relatore: Data pubblicazione: 13/05/2021